TP 1 - Legislación: Introducción al Derecho

Materia: Legislación
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)
Alumno: Ignacio Figueroa

Caso 1: Acceso a información sin autorización

Un programador encuentra una falla en el sistema de una empresa que le deja ver datos personales. Entra y los mira, pero no los usa ni los comparte.

Consignas y Respuestas:

1. **¿Esta conducta tiene relevancia jurídica? Fundamentá tu respuesta.**
   Sí, totalmente. Entrar a un sistema o base de datos privada sin permiso es ilegal, aunque no hayas roto nada ni usado la información. En Argentina, la Ley de Delitos Informáticos (Ley 26.388) castiga el acceso ilegítimo (el simple hecho de "meterse" donde no te corresponde). Es como entrar a una casa ajena porque la puerta estaba sin llave: el delito es meterse sin autorización, sin importar si te robaste algo o no.
2. **¿Qué tipo de responsabilidad podría generarse?**
   - **Penal:** Te pueden denunciar o imputar por el delito de acceso ilegítimo a un sistema informático.
   - **Civil:** Si la empresa o los usuarios sufren algún daño o problema por tu culpa, te pueden reclamar económicamente para pagar por esos daños.
   - **Laboral:** Si trabajás ahí o para ellos, te pueden sancionar o echar directamente con causa justa por violar la confianza y la confidencialidad.
3. **¿Qué medidas deberían haberse implementado para evitar esta situación?**
   - **Por el lado técnico:** Arreglar las fallas del código, pedir autenticación de dos pasos (MFA), cifrar los datos sensibles y hacer auditorías de seguridad periódicas (pentesting) para encontrar los huecos antes de que alguien entre.
   - **Por el lado de normas/procesos:** Tener políticas claras de seguridad, firmar acuerdos de confidencialidad y armar un canal seguro de "reporte de vulnerabilidades" para que, si un dev encuentra una falla, sepa cómo avisar de forma ética sin ponerse a chusmear datos.

Caso 2: Uso de datos personales

Una app junta datos de los usuarios para darles un servicio, pero después usa esa información para vender o hacer negocios sin avisar ni pedir permiso.

Consignas y Respuestas:

1. **¿Qué problema jurídico se presenta en este caso?**
   Acá se está violando la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). La regla de oro es que para usar los datos de alguien tenés que pedirle su consentimiento claro e informarle exactamente para qué los vas a usar. Si recopilás datos para una función (por ejemplo, para repartir comida) y después los usás para comercializar o publicidad sin avisar, estás cambiando las reglas del juego de forma ilegal.
2. **¿Se trata únicamente de una cuestión legal o también ética? Justificá.**
   Es de las dos cosas:
   - **Legal:** Rompe la ley porque no hay consentimiento previo ni transparencia con el usuario.
   - **Ética:** Rompe la confianza. Están usando la información privada de las personas como si fuera mercadería para ganar plata a sus espaldas, lo cual es desleal.
3. **¿Cómo debería haberse actuado correctamente?**
   Tendrían que haber puesto los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad bien claros. Ahí le tenían que avisar al usuario: "Che, también queremos usar tus datos para esto otro", y darle la opción de aceptarlo o no (opt-in) antes de tocar un solo dato.

Caso 3: Uso de software de terceros

Un dev copia código de internet para terminar rápido un proyecto, pero no mira las condiciones de uso ni la licencia que tiene.

Consignas y Respuestas:

1. **¿Qué riesgos legales puede implicar esta conducta?**
   - Violar los derechos de autor del creador de ese código.
   - Que te comas una demanda por plagio o uso no autorizado.
   - Problemas graves con las licencias: si metés código con licencia "Copyleft" o GPL dentro de un sistema comercial cerrado, la licencia te puede obligar a liberar todo el código fuente de tu sistema.
   - Tener que pagar indemnizaciones por daños y perjuicios.
2. **¿Qué aspecto del Derecho se encuentra involucrado?**
   Está metido el **Derecho de Propiedad Intelectual** (que protege el software y la creación de código, como la Ley 11.723 en Argentina) y el **Derecho Comercial/Contractual** por los contratos de licenciamiento de software.
3. **¿Qué buenas prácticas deberían aplicarse en este caso?**
   - Mirar siempre la licencia del código o librería que vas a bajar antes de pegarlo en tu proyecto.
   - Respetar lo que pide la licencia (por ejemplo, poner los créditos o el nombre del autor original).
   - Llevar un control de los paquetes y dependencias que usás en el proyecto (y usar herramientas que escaneen licencias automáticas).

Caso 4: Falta de medidas de seguridad

Una empresa programa un sistema sin seguridad básica y un tercero termina entrando y robando datos confidenciales.

Consignas y Respuestas:

1. **¿Puede existir responsabilidad en este caso? Fundamentá.**
   Sí, la empresa es responsable. Cuando vos creás un software o manejás datos de otros, tenés la obligación legal de protegerlos. No podés lavarte las manos diciendo "nos hackearon" si vos dejaste la puerta abierta por no poner seguridad básica.
2. **¿Se trata de una conducta negligente? Justificá.**
   Totalmente, es una conducta negligente. La negligencia es descuidadte o hacer mal las cosas por no tomar las precauciones mínimas que requiere tu trabajo. Si desarrollás software y te olvidás de la seguridad, no estás actuando con la responsabilidad que se le exige a un profesional.
3. **¿Qué rol cumple la prevención en este tipo de situaciones?**
   La prevención lo es todo. Prevenir (pensar la seguridad desde el día uno mientras programás) te sale mil veces más barato y evita dolores de cabeza enormes. Una vez que se filtraron los datos, el daño a la gente y a la reputación de la empresa ya está hecho y no se arregla fácil.

Caso 5: Impacto social de la tecnología

Un sistema automático para filtrar candidatos de trabajo rechaza gente dejando afuera a ciertos grupos de personas.

Consignas y Respuestas:

1. **¿Por qué se afirma que los sistemas informáticos no son neutrales?**
   Porque los sistemas los programamos nosotros y se entrenan con datos creados por la sociedad. Si los datos del pasado tienen sesgos, prejuicios o discriminación, el algoritmo aprende eso y lo repite automáticamente a escala masiva. El software no es "neutro", refleja las decisiones y los datos de quienes lo crearon.
2. **¿Qué problemas éticos pueden surgir en este caso?**
   Se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, está el problema de la "caja negra": la gente es rechazada por un algoritmo sin que nadie les pueda explicar bien por qué o cómo reconsiderar su caso.
3. **¿Qué rol debería asumir el profesional informático frente a estas situaciones?**
   El dev tiene que ser responsable y no solo un "escribidor de código". Debe revisar los datos con los que entrena el sistema para buscar sesgos, exigir que haya supervisión humana en decisiones importantes y plantarse o negar el desarrollo si ve que el sistema va a perjudicar a la gente.

Cierre integrador

¿Por qué considerás importante integrar conocimientos jurídicos y éticos en la formación de un profesional en programación? Fundamentá tu respuesta.
Porque programar no es solo tirar código en la compu; las apps y sistemas que hacemos

impactan directo en la vida real de las personas (en su privacidad, sus datos, su trabajo y su plata).
Aprender ética y derecho nos sirve para saber dónde están los límites legales, no cometer errores que nos traigan quilombos o demandas, y asegurarnos de estar creando software útil, seguro y justo para la sociedad. Un buen programador no es solo el que domina la técnica, sino el que sabe construir tecnología de manera responsable.